



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 341/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: 1. אילן אציל
2. רות רוזין
ע"י ב"כ עוה"ד ליאור פרי
מרחוב בני בנימין 15 אבן יהודה

- נ ג ד -

הנתבעת: מ.א. מתנאל חברה לבניין ולעבודות ציבוריות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד גיל בריצמן
מרחוב החשמונאים 100 תל אביב

ה ח ל ט ה

ההליך דנן עניינו בבית ברחוב אברבנל 53 (פינת רחוב שלמה) תל אביב הבנוי על חלקה 143 בגוש 7051 (להלן: "הבית"). הצדדים הינם הבעלים של הבית הראוי להירשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

בכתב ההגנה נטענו טענות מקדמיות לסילוק התובענה על הסף.

בגמר הדיון מיום 03.10.13 קבעתי כי יש מקום לדון תחילה בטענות המקדמיות וניתנה לתובעים אורכה להגשת כתב תשובה מטעמם.

על פי כתב התביעה בין הצדדים ניטשים הליכים משפטיים בפני ערכאות שונות ובכלל האמור כבר נחתם הסכם שיתוף, ניתן פסק בוררות וגם נחתם הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין. במקביל להליך דנן מתנהל גם הליך בין הצדדים בבית המשפט המחוזי. בהליך דנן נתבקשו סעדים בשלושה חתכים - נטען כי הנתבעת מונעת משוכר נכס התובעים לעשות שימוש במכולת האשפה המשותפת ולפיכך נתבקש צו אשר יחייבה לאפשר לשוכר לעשות שימוש במכולת האשפה וכן להורות לנתבעת להחליף, על חשבון חברת הניהול, את מכולת האשפה לכזו בעלת קיבולת גדולה יותר; נטען כי הנתבעת איננה מוסרת לתובעים מפתחות כניסה לבית ולפיכך נתבקש חיוב הנתבעת למסור את כל המפתחות המפורטים בהסכם הפשרה; נטען כי התובעים חויבו שלא כדין בתשלום הפרש צריכת מים בין חיוב המונה הראשי והמונים המשניים (לאור אי רישומה של הנתבעת כ"צרכן עסקי" אצל ספק המים) ולפיכך יש לחייב את הנתבעת בתשלום ההפרשים.

בכתב ההגנה טענה הנתבעת טענות מקדמיות כלהלן: הדרישה להגדלת מכולת האשפה הינה לשינוי ברכוש המשותף שלא נדרש אלא בשל שימוש שוכר בנכס הנתבעים והמפקח נעדר סמכות עניינית לדון בתובענה מסוג זה; התובעים ויתרו על תביעתם למסירת מפתחות הבית במסגרת ההליך המנוהל על ידם במקביל בבית המשפט המחוזי ובנוסף הרי שלתובעים אין זכויות שימוש בלובי על פי פסק הבורר שהפך חלוט; תביעה בנוגע לחיובי המים איננה צריכה להיות מופנית כלל כלפי הנתבעת אלא כלפי ספק המים – אין כל יריבות בין התובעים לנתבעת בהקשר זה. עוד נטען כי יש



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 341/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לדחות את התביעה מחמת התיישנות ולחילופין שיהוי וכן מחמת קיומו של הליך אחר תלוי ועומד בבית המשפט המחוזי.

בכתב התשובה טענו התובעים כי עילת התביעה בנוגע למכולה קמה בשנת 2013 ולגבי צריכת המים בשנת 2010 ומשכך עילות אלו לא התיישנו. בנוגע למסירת המפתחות הרי שמדובר בעילה מתחדשת. אין דבר בטענת השיהוי. התובעים טוענים כי ההליך בבית המשפט המחוזי תוקן לאור הצהרת הנתבעת דנן שם בדבר נכונותה למסור המפתחות הנדרשים. דא עקא, הנתבעת לא מילאה אחר הצהרתה ולא מסרה את כל המפתחות כפי שנקבעו בהסכם הפרשה. בכל הקשור למכולה הרי שאין מחלוקת כי המפקח מוסמך לדון בטענת השימוש. זאת ועוד. החלפת המכולה הנדרשת הינה תיקון על פי סעיף 3(א) לתקנון המצוי וגם בו מוסמך המפקח לדון. בכל הקשור לסוגיית חיובי המים הרי שהפעולה הנדרשת הינה רישום הנתבעת כצרכן עסקי ומשכך היא בעל הדין הנכון בנוגע לתובענה זו ולא תאגיד המים.

דיון

למען נוחות הדיון אתייחס להלן לטענות בנוגע לעילות התביעה על פי סדרן.

מכולת האשפה

יש להפריד בעניין זה בנוגע לתובענה שעילתה מניעת השימוש לבין התובענה שעילתה החלפת המכולה וחיוב חברת הניהול לשאת בעלויות החלפה זו.

אין מחלוקת כי סוגיית השימוש במכולת האשפה נתונה לסמכותו העניינית של מפקח על רישום מקרקעין. למעשה, אין כל טענה אחרת בכתב ההגנה בהקשר זה.

מן הדיון הראשון בתובענה עלה כי הנתבעת מודעת לכך שלתובעים זכות שימוש במכולה ועל פי הצהרתה גם לא נמנע מהם שימוש בכוח (עמוד 2 שורה 10). עיקר המחלוקת שבין הצדדים בהקשר זה הינה האם השימוש אותו מבקשים התובעים כי אתיר להם לבצע הינו שימוש סביר.

בהקשר זה אין מנוס מניהול ההליך בטרם תינתן הכרעה, אם כי נדמה כי בנסיבות נכון היה לנתבעת לאפשר השימוש במכולה ולפעול לבירור טענותיה בדבר מטרד עקב השימוש במקרקעין בפני הערכאות המוסמכות לכך.

טענות ההתיישנות והשיהוי בהתייחס לעילת התביעה האמורה מחייבות בירור עובדתי. הנתבעת תוכל לשוב ולהתייחס לטענות אלו בסיכומיה.

החלק השני הנוגע לעילת התביעה האמורה אינו מצוי בגדר סמכותי העניינית.

אין בכתב התביעה ולו עילה אחת המנויה בהוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק") הקובעות את סמכויותיו השיפוטיות של המפקח. ויוזכר, כבר נפסק שאין להרחיב



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 341/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

את פירושו של סעיף 72 האמור - "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות" (ד"נ 20/73 שמע נגד טדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733). כך גם נקבע במפורש כי עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורבני ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

טענת התובעים כי המדובר בעילה מכוח סעיף 3(א) לתקנון המצוי אין בה דבר - הוראה זו מדברת אך על ביצוע "תיקון בבית או ברכוש המשותף" ולא על ביצוע שדרוגים ושינויים ברכוש, כפי שמבוקש בפועל כאן. קבלת פרשנות התובעים משמעה הכללה של כל שינוי ברכוש המשותף, קטן כגדול, באצטלה של "תיקון" על פי הוראות התקנון. המשמעות היא, למעשה, מתן אפשרות למיעוט לכפות על רוב בעלי הדירות ביצוע עבודות שדרוג שאינן מאושרות על ידו. לא לכך התכוונה ההוראה בתקנון. דומה הטענה בהקשר דנן לטענה של בעל דירה אשר בשל פיצול דירתו והגדלת מספר חדרי השירותים בה ומספר המשתמשים הוא דורש מהנציגות, בגדר תיקון ברכוש המשותף, שדרוג של מערכות הביוב המשותפת אך בשל השימוש המוגבר על ידו, על חשבון בעלי הדירות. כשם ששדרוג זה אינו נכלל בגדר סעיף 3(א) לתקנון, כך גם הגדלת מכולת האשפה בנסיבות דנן.

החלפת מכולת אשפה קיימת תוך הגדלתה לצורך התאמתה לשימוש אותו מבקשים התובעים לבצע בנכס שבבעלותם (להבדיל מתחזוקתה) איננה נכללת בגדר המונח "החזקה תקינה" הקבוע בסעיף 58 לחוק בהעדר הסכמה של רוב בעלי הזכויות בבית, אף על פי מבחן תנאי המקום והזמן (ר' רע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550 וכן ע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוטישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499). ויודגש, הוראות סעיף 58 לחוק חלות רק על שיפורים שבוצעו "בהסכמת בעלי הדירות" ובנסיבות דנן אין מחלוקת שזו לא קיימת.

לפיכך, אין כל עילה שבדין המצויה בגדר סמכות המפקח בנוגע להגדלת מכולת האשפה הקיימת ויש למחוק עילה זו מכתב התביעה.

מסירת מפתחות

בהתאם לעיקרון המכונה "הליך תלוי ועומד" (Lis Alibi Pendens) מוסמך בית המשפט להעמיד את הדיון בהליך אחד כל עוד תלוי ועומד הליך אחר בין אותם בעלי דין.

"זוהי סמכות שבשיקול דעת והיא הופעלה לא אחת תוך שקילת יעילות הדיון, יעילות המערכת השיפוטית, חסכון במשאבי זמן והוצאות, מניעת הכרעות סותרות, נוחות בעלי הדין, הכרעה מהירה, מאזן הנוחות וכיו"ב... הדברים נכונים לא רק כאשר מדובר בין אותם צדדים בשני ההליכים, אלא גם כאשר הצדדים אינם אותם צדדים אלא שהעניינים דומים, העילות זהות והאינטרס זהה" (רע"א 3765/01 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' אלכסנדר קפלן (פורסם בנבו)). על אחת כמה וכמה נכונים הדברים כאשר המדובר בהליכים זהים בין אותם צדדים (ת"א (י-ם) 2002/00 אליאס ג'ייקוב נ' חברת אלי יוחנן מהנדסים - הנדסה ובניין בע"מ (פורסם בנבו)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 341/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בנסיבות דנן הוכח כי ההליך בבית המשפט המחוזי עסק בנושא המפתחות האמורים – אין מחלוקת כי כתב התביעה המקורי בבית המשפט המחוזי כלל בקשה לסעד זהה לזה המבוקש בהליך דנן. מטיעוני התובעים בכתב התשובה עולה כי כתב התביעה תוקן לאור אשר התנהל במסגרת אותו הליך (ר' סעיף 6.3 לכתב התשובה) אך בין הצדדים נותרה עדיין מחלוקת פרשנית.

בנסיבות דנן, כאשר המדובר בבית שאינו רשום כבית משותף, כאשר בין הצדדים מתנהל הליך קנייני בפני בית המשפט המחוזי ובפרט כאשר שאלת החזקה במפתחות הינה רק נספח לשאלות המהותיות המתבררות שם, אין מקום לנקיטת הליך נוסף בפני המפקח. ודאי שאמורים הדברים כאשר הסעד נתבקש בבית המשפט המחוזי ונמחק לבקשת התובעת, לכאורה, עקב קיומו על ידי הנתבעת. המקום הנכון לדון בסעד (אם בסופו של יום זה לא התקיים) הוא במסגרת ההליך המקורי המתנהל ולא בהליך נפרד ועצמאי בהקשר זה, בפרט כאשר ממילא כל הכרעה בסוגיה זו תלויה גם בהכרעות הקנייניות שינתנו בבית המשפט המחוזי.

למעלה מכך, מכתב התשובה מתבהר כי הסכסוך בהקשר דנן הינו בנוגע לפרשנות הסכם פשרה בין הצדדים בהליך אחר בבית משפט השלום (ר' במפורש בסעיף 6.3.4 לכתב התשובה).

זהו גם הסעד המבוקש בהליך דנן - "למסור...את כל המפתחות המפורטים בהסכם הפשרה" (סעיף 39.4 לכתב התביעה).

דא עקא, מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בתובענה שעניינה פרשנות הסכם פשרה בהליך אחר ובכלל האמור גם לא בתובענה שעילתה אכיפת פסק דין שנתן תוקף לאותו הסכם.

מפקח על רישום מקרקעין גם אינו מהווה ערכאה לעיון מחדש בפסקי דין חלוטים שניתנו בין הצדדים ואשר מתקיים לגביהם מעשה בי-דין, בין מסוג השתק עילה ובין מסוג השתק פלוגתא (ר' סיכום ההלכות בנוגע לכלל בדבר מעשה בית דין בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ – משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו)).

על אחת כמה וכמה נכונים הדברים כאשר יסוד הזכויות הקנייניות מצוי, עדיין, במחלוקת בין הצדדים, בפסק הבורר ובהליך בבית המשפט המחוזי.

בנסיבות אלו יש מקום למחוק על הסף את העילה שעניינה במסירת המפתחות בין מחמת קיומו של הליך אחר תלוי ועומד, בין מחמת העדר סמכות המפקח לפרש או לאכוף הסכם פשרה ופסק דין בהליך בפני ערכאה אחרת ובין מחמת מעשה בי-דין כאמור.

חיוב בגין צריכת מים משותפים

עילת התביעה בהקשר זה איננה ברורה כלל ועיקר.

התובעים אינם מפרטים כל עילת תביעה שיסודה בהוראות סעיף 72 לחוק או בתקנון המצוי, גם לא בכתב התשובה מטעמם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 341/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

משכך, יש למחוק התובענה בהקשר זה מחמת העדר סמכות עניינית של המפקח.

זאת ועוד. צודקת הנתבעת בטענתה כי יש לסלק את התובענה בהקשר זה גם מחמת העדר יריבות.

ראשית, ככל שבידי תאגיד המים דרך לחייב את הנתבעת להרשם כצרכן עסקי, כפי שמבקשים התובעים (וכפועל יוצא יקטן לכאורה חלקם בתשלום הוצאות המים המשותפות), הרי שיריבם בהליך צריך להיות תאגיד המים. ככל שאין דרך בדין בה ניתן לחייב את הנתבעת להירשם כצרכן עסקי אזי איזו עילת תביעה בכלל קיימת לתובעים כנגדה (ובפרט עילה בסמכות המפקח)? ! גם במקרה שכזה יריב התובעים בהליך צריך להיות תאגיד המים אשר גובה מהם, לכאורה, כספים בשיעור עודף שלא כדין.

שנית, בסופו של יום תאגיד המים הוא זה אשר קיבל, לשיטת התובעים, כספים עודפים. משכך, ממילא, הוא זה החב בחובת החזר, ככל שישנה כזו.

לאור האמור אני מורה על מחיקת עילת התביעה שעניינה בחיוב צריכת המים, בין מחמת העדר סמכות עניינית ובין מחמת העדר יריבות.

סיכום

לאור האמור לעיל הטענות המקדמיות מתקבלות בחלקן.

כל שנותר לדון בהליך הינו בנוגע לסעד המבוקש בנוגע לשימוש במכולה (סעיף 39.1 לכתב התביעה).

התיק נקבע לדיון במעמד הצדדים ליום 08.12.13 שעה 11:00.

הוצאות יפסקו במסגרת פסק הדין הסופי.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי היום ח' כסלו תשע"ד, 11 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב